Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomador, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomador, sem incidência de franquia.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 25.000,00 por reclamação.

2.4 Âmbito Geográfico e Jurisdição

2.4.1 Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas e Penalidades

3.1.1 Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 150.000,00. Multas administrativas não estão cobertas.

3.2 Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

3.2.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em processos ambientais relativos às propriedades da Tomador, até o sublimite de R$ 200.000,00.

3.3 Adiantamento de Custos de Defesa

3.3.1 A Seguradora adiantará os custos de defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 1.500.000,00, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

4.2 Reintegração do Limite

4.2.1 O Limite Máximo de Indenização poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

4.3 Franquia e Participação Obrigatória

4.3.1 Aplica-se franquia de R$ 25.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.4 Custos de Defesa

4.4.1 Os custos de defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Indenização, até montante equivalente a 100% do LMI, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

4.5 Ordem de Pagamento

4.5.1 Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica nº 1 serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas Básicas nº 2 e nº 3.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive custos de defesa.

5.1.2 Reclamações entre Segurados

A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

5.1.3 Riscos Cibernéticos

Excluem-se reclamações decorrentes de incidentes cibernéticos, ressalvadas ações de acionistas.

5.1.4 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

5.1.5 Recuperação Judicial e Insolvência

Excluem-se reclamações apresentadas após pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomador.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.07.2023. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

6.2 Prazo Complementar e Prazo Suplementar

Na hipótese de não renovação, fica concedido Prazo Complementar de 6 meses, sem custo, e facultada a contratação de Prazo Suplementar de até 3 anos, mediante prêmio adicional.

6.3 Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

As declarações prestadas na proposta pela Tomador vinculam todos os Segurados, e sua inexatidão poderá acarretar a perda do direito à indenização para todos.

7.2 Cancelamento

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

7.3 Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Tomador, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

7.4 Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	182.14592-2
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Queijaria Familiar Serra do Serro Ltda. (fictícia)
CNPJ do Tomador	11.133.253/0001-93
Município/UF	Serro — MG
Início de Vigência	01.11.2026
Término de Vigência	01.11.2027
Retroatividade	01.07.2023
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 1.500.000,00
Franquia	R$ 25.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 18.000,00
Atividade	Agroindústria familiar — Pequeno produtor / agroindústria

SIMULADA · USO ACADÊMICO

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO